

MUBAROKAH BINTI ISMAIL @ YUNOS

lwn.

KHAIRUZZAMAN BIN DARUZZAMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, YAA Prof. Adjung Dato' Dr. Hj. Mohd Nai'm Bin Mokhtar (Pengerusi), Y.A Tn. Hj. Mohd Amran Bin Hj. Mat Zain (Panel), YA Dato' Hj. Mohd. Shukor bin Sabudin (Panel) Pada 5 April 2019 bersamaan 29 Rejab 1440H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0138-2018]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Pn. Siti Maisyarah Binti Hashim daripada Tetuan Maisyarah & Mashitah.

Peguam Responden : Tn. Mohd Faiz Bin Adnan daripada Tetuan Faiz Adnan & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 30/10/2018 bagi menyemak keputusan / perintah yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 1/10/2018 di dalam kes Permohonan No. : 10100-038-0298-2018.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Pemohon diberikan kebenaran oleh Mahkamah Yang Mulia menurut seksyen 68 (1) (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bagi menjalankan kuasa penyemakan semula berhubung keputusan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim secara inter-parte bertarikh 1/10/2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor melalui Permohonan No. : 10100-038-0298-2018.
- (b) Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan dan / atau meminda perintah / penghakiman di perenggan 2 dan 3 yang bertarikh 1/10/2018 tersebut dan memerintahkan sebagaimana berikut -
 - i. Bahawa Mahkamah memutuskan Pemohon dibenarkan untuk melawat dan bersama anak tersebut sebanyak dua kali sebulan iaitu secara berselang minggu pada minggu pertama dan ketiga. Pemohon dibenarkan mengambil anak tersebut pada hari Sabtu jam 9.00 pagi dan dihantar semula pada hari yang sama pada jam 8.00 malam.
 - ii. Bahawa Mahkamah memutuskan hak bermalam diberikan kepada Responden sebanyak sebulan sekali dengan pilihan oleh pihak Responden sama ada pada minggu pertama atau pada minggu ketiga.
 - iii. Bahawa Mahkamah memutuskan Pemohon dan Responden atau mana-mana ahli keluarganya dan / atau wakilnya dan / atau agennya

ditegah daripada melakukan kacau ganggu atau apa-apa halangan anantara satu sama lain dalam melaksanakan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut.

- (c) Lain-lain perintah dan relif yang difikirkan patut dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini ;
- (d) Kos prosiding ini secara keseluruhannya ditanggung sepenuhnya oleh Responden.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Sokongan bertarikh 29/10/2018. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut;

- a) Perintah di perenggan kedua telah diberikan kepada Responden secara berlebih-lebihan dan keputusan YA Hakim Bicara adalah menyalahi Hukum Syarak dan aturan sehingga menjejaskan keadilan kepada Pemohon dari sudut undang-undang;
- b) Hak bermalam sebanyak 3 kali seminggu secara berturut-turut diberikan kepada Responden tanpa mempertimbangkan kebajikan anak tersebut yang masih kecil.
- c) YA Hakim Bicara terkhilaf dan terlepas pandang melihat tindakan Responden sendiri yang mengambil masa yang panjang untuk berjumpa

dengan anak tersebut menjadi punca hubungan Responden dengan anak tersebut renggang.

- d) YA Hakim Bicara khilaf dalam menilai keterangan Pemohon yang tidak menafikan hak Responden untuk melawat anak tersebut malah sentiasa berusaha dan memujuk Responden untuk datang berjumpa dengan anak tersebut.
- e) Ya Hakim Bicara gagal mengambil kira emosi seorang kanak-kanak kecil berusia 3 tahun apabila memberi hak lawatan dan bermalam secara kerap dan berturut-turut kepada Responden.
- f) YA Hakim gagal melihat Pemohon sebagai ibu kandung yang juga memerlukan masa hujung minggu bersama anak tersebut dan hanya dapat meluangkan masa dengan anak tersebut pada hujung minggu keempat sahaja.
- g) Perenggan 3 perintah tersebut berat sebelah di mana tegahan kepada Pemohon, ahli keluarga dan / atau agen Pemohon daripada menghalang Responden melaksanakan hak lawatan, bersama dan bermalam tanpa memerintahkan perintah yang sama kepada Responden dan keluarganya.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 22/3/2014 dan telah bercerai pada 19/1/2017 di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam. Hasil perkahwinan,

mereka dikurniakan seorang anak lelaki bernama **Muhammad Zarif Irsyad Bin Khairuzzaman** yang dilahirkan pada 23/12/2015.

[5] Pada 21/5/2018, Responden telah memfailkan permohonan untuk mendapatkan Perintah Interim Hadhanah secara inter-parte melalui kes Permohonan No. : 10100-038-0298-2018. Pada 1/10/2018, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah memutuskan sepertimana berikut –

- i. Mahkamah memutuskan hak hadhanah sementara anak yang bernama **Muhammad Zarif Irsyad Bin Khairuzzaman** diserahkan kepada Pemohon dan hak lawatan, bersama dan bermalam diberikan kepada Responden sehingga kes induk hadhanah Saman No. : 10100-028-0425-2016 diluluskan.
- ii. Bahawa Mahkamah memutuskan Responden dibenarkan untuk melawat, bersama dan bermalam dengan anak tersebut mulai hari Jumaat minggu pertama. kedua, ketiga setiap bulan selepas jam 6.00 petang dan hendaklah dipulangkan semula kepada pihak Pemohon pada hari Ahad sebelum jam 6.00 petang di rumah kediaman Pemohon atau di mana-mana tempat yang dipersetujui oleh pihak Pemohon dan Responden.
- iii. Bahawa Mahkamah memutuskan Responden atau mana-mana ahli keluarganya dan / atau wakilnya dan / atau agennya ditegah daripada menghalang Responden melaksanakan hak lawatan, bersama dan bermalam dengan anak tersebut.

- iv. Bahawa Mahkamah memutuskan Pemohon dan Responden ditegah daripada membawa anak tersebut keluar dari Malaysia dan / atau menyembunyikan anak tersebut daripada pengetahuan masing-masing.
- v. Bahawa Mahkamah memutuskan pihak Polis Diraja Malaysia atau pihak berkuasa hendaklah memastikan pihak Pemohon dan Responden dapat melaksanakan perintah ini dengan baik sekiranya pihak-pihak di dalam kes ini memerlukan bantuan dalam proses pelaksanaan perintah ini seluruhnya.
- vi. Mahkamah perintahkan pihak Pemohon dan Responden beserta ahli keluarga pihak-pihak dapat mematuhi perintah ini. Pelaksanaan lawatan dan bersama anak tersebut bolehlah direkodkan oleh pihak-pihak untuk tujuan rujukan masing-masing dan juga rujukan Mahkamah.
- vii. Dengan ini bahawa Mahkamah Yang ini memutuskan perintah ini berkuatkuasa sehingga kes tuntutan hadhanah kes Saman No. : 10100-028-0425-2016 di Mahkamah Tinggi Syariah selesai dibicarakan dengan dibuktikan atau dapat disabitkan dengan baik.

[6] Oleh kerana Pemohon tidak berpuashati dengan terma ii dan iii Perintah Interim Hadhanah tersebut dan telah memfailkan semakan ini pada 13/10/2018.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[7] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[8] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[9] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), kes ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[10] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara

material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[11] Kami dapati kes Permohonan No. : 10100-038-0298-2018 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam secara inter-parte. Kedua-dua pihak telah diberikan hak yang sewajarnya di dalam kes tersebut sebelum pertimbangan dan keputusan diberikan oleh YA Hakim Bicara.

[12] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami dapati bahawa perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang yang menjejaskan keadilan atau pun Hukum Syarak sepertimana yang digariskan di dalam arahan Amalan No. 7 Tahun 2014. Justeru itu, kami berpendapat bahawa permohonan Pemohon agar kami menyemak keputusan Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut adalah suatu perkara yang bertentangan dengan prinsip semakan.

[13] Oleh kerana kami mendapati tiada apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi nas-nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan undang-undang yang sedang berkuatkuasa telah berlaku dan keputusan tersebut tidak menyalahi Hukum Syarak dan undang-undang, maka kami tiada pilihan lain melainkan menolak permohonan semakan Pemohon ini.

[14] Berpaksikan kepada prinsip keadilan, kami nasihatkan kepada pihak-pihak supaya memberi perhatian dan penumpuan terhadap prosiding kes induk hadhanah Kes Saman No. : 10100-028-0425-2016 agar diselesaikan dengan kadar yang segera.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

[1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITOLAK**.

[2] Kes Saman No. : 10100-028-0425-2016 adalah diperintahkan untuk didengar dan diselesaikan dengan kadar segera.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

.....
1. **Y.A.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NAI'M BIN MOKHTAR**

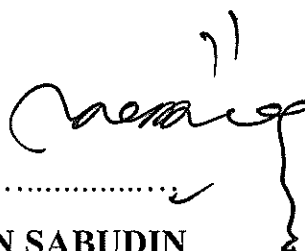
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A TN. HJ. MOHD AMRAN BIN HJ. MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

